

통 보

제 목 제조업소 안전관리규정 준수여부 확인·평가 후속조치 미흡

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부에서는 감사대상 기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.)동안 아래 [표 1]과 같이 용기·특정설비 및 가스용품 제조시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가(이하 “확인평가”라 한다) 총 71건을 실시하였다.

[표 1] 전북본부 제조시설 확인평가 실시 내역

(단위 : 건)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	계
용기·특정설비 제조시설	4	7	4	-	15
가스용품 제조시설	7	6	5	-	18
계	11	13	9	-	33

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사-안전관리종합평가-결과등록 및 조회-안전관리규정확인평가 대상조회 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

용기·특정설비 제조사업자의 경우 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 시행규칙 제20조제1항제2호 나목에 따라 최초 확인·평가를 실시한 날을 기준으로 매 5년이 지난날의 전후 30일 이내에 확인평가를 실시하여야 하며, 가스용품 제조사업자의 경우 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다.)」 시행규칙 제46조제1항제2호에 따라 1년에 1회 제품검사를 실시할 때에 같이 확인평가를 실시하도록 되어 있다.

이에 공사는 관련법령에 따른 확인평가 업무를 실시함에 있어 평가 기준 및 방법 등을 표준화하고 효율적으로 수행하고자 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침(이하 “지침”이라 한다.)」을 제정하여 운영하고 있다.

특히, 지침 [별표 8] 및 [별지 제4호]에 따라 확인평가 시에는 안전관리자의 자격증, 교육이수증 등을 확인하여야 하며 안전관리자가 전문교육을 이수하지 않은 경우에는 지침 제9조제2항제3호나목에 따라 확인평가 결과를 “B”로 작성하고 같은 지침 제12조제1항에 따라 그 확인평가 내역을 해당 분기별로 행정관청에 통지하여야 한다.

이와 더불어, 고법 및 액법에 따라 공사에 위탁된 업무에 대하여 세부 처리 절차를 정한 사규 「위탁업무 처리규정 운영지침(2000-4)(이하 “운영지침”이라 한다.)」에서는 안전관리자 미채용 또는 전문교육 미이수 사항 등이 검사·점검 등의 업무수행 중에 확인되었을 경우 그 내용을 작성(운영지침 별지 제13호 서식)하여 행정관청에 통보하도록 규정하고 있다.

따라서, 용기·특정설비 및 가스용품 제조사업자에 대한 확인평가 시 해당 제조업소의 안전관리책임자가 전문교육을 미이수한 상황임을 발견하였을 경우에는 지침에 따라 확인평가 결과를 “B”로 판정하고, 추가로 운영지침에 따라 그 내용을 같은 지침 별지 제13호 서식으로 작성하여 행정관청에 통보하여야 한다.

위탁업무처리규정 운영지침(2000-4)

제7조 [그 밖의 위법사항에 대한 처리]

검사·점검 등의 업무수행 도중 다음 각 호의 위법사항 발견시에는 별지 제13호 서식에 의하여 행정관청에 통보한다. <중간생략>

1. ~ 4. <내용생략>

5. 특별교육 또는 전문교육 미이수(교육신청이 된 경우에는 제외)

한편, 가스용품 제조사업자의 경우, 확인평가를 액법 제39조제1항 본문에 따라 가스용품 검사(제품검사)를 할 때에 같이 실시하도록 되어 있는데, 가스용품 검사업무 주무부서인 시험검사처에서는 가스용품 검사를 1년 동안 받지 않는 제조사업자에 대해서는 행정관청에 동 사실 및 확인·평가 불가를 통보하도록 안내(시험검사처-4660호, 2021. 9. 14.)하였다.

따라서, 1년 이상 계속하여 가스용품 검사를 받지 않은 가스용품 제조사업자에 대해서는 확인평가를 결과를 “불능”으로 처리하고, 그 내용을 행정관청에 통보 하여야 한다.

가스용품 제조사업자 안전관리규정 확인·평가 업무 착안사항 알림(시험검사처-4660호)

□ 착안사항

- 관련 법령에 따라, 가스용품 검사를 받지 않는 제조사업자에 대해서는 안전관리규정 확인·평가를 실시하지 않음
 - 검사가 생략된 경우는 안전관리규정 확인·평가 실시
 - 안전관리규정 확인·평가 관련 보완 입법 추진 예정
- 휴·폐업 등 신고 없이 1년 이상 계속하여 가스용품 검사를 받지 않을 경우 행정관청에 동 사실 및 안전관리규정 확인·평가 불가 통보

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전북본부에서는 아래 [표 2]와 같이, ❶ 용기 제조사업자에 대한 확인평가를 실시하면서 해당 사업자의 안전관리책임자가 전문교육(보수과정)을 이수하지 않았음에도 이에 대한 내용을 행정관청에 통보하지 않았고, 확인평가 결과도 “B”가 아닌 “A”로 처리한 사례가 확인되었으며,

❷ 1년 이상 가스용품 검사를 신청하지 않은 제조사업자(2개소)에 대하여 실시하여야 하는 행정절차(확인평가 결과 “불능” 처리 및 해당 내용 행정관청 통보)를 적절하게 수행하지 않은 사례가 확인되었다.

[표 2] 전북본부 확인평가 결과 부적정 처리 내역

연 번	구분	업소번호 (시설번호)	시설명	최근 확인평가		확인사항
				일자	결과	
1	용기 제조	02455391 (0003)	“A”	2023. 10.17	A	(유형 ①) 안전관리책임자 전문교육 미이수 사항 행정관청 미통보 및 평가결과를 “B”로 처리하지 않고 “A”로 처리
2	가스 용품 제조	01837693 (0001)	“B”	2021. 12.30	B	(유형 ②) 1년 이상 가스용품 검사를 받지 않은 제조업소에 대한 확인평가 후속조치 미실시 - '22년, '23년 확인평가 관련 처리내역 없음 - 해당 내용 행정관청 통보 누락
3	가스 용품 제조	00900661 (0001)	“C”	2022. 12.26	B	(유형 ②) 1년 이상 가스용품 검사를 받지 않은 제조업소에 대한 확인평가 후속조치 미실시 - '23년 확인평가 관련 처리내역 없음 - 해당 내용 행정관청 통보 누락

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사-안전관리종합평가-결과등록 및 조회-안전관리규정확인평가 대상조회

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

차후 제조업소에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가 시 안전관리자 전문교육
이수여부 확인 및 행정관청 통보 등 관련 후속조치 절차가 누락되지 않도록 관리·
감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)